

1500466-83.2020.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... proximidades. Tem antecedentes criminais por tráfico de drogas. Responde por processo criminal de tráfico de drogas ocorrido no mesmo local. Tem 26 anos.

Trabalhava com seu genitor, que era caminhoneiro. (fls. 150/152).

Compulsando os autos, verifica-se que a autoria e materialidade do crime do art. 33, da Lei 11.343/2006 foram comprovadas. Com efeito, os policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500466-83.2020.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500466-83.2020.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Fato Atípico

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2114291/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 11325451 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-

BAURU, 7403/20/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2114291 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 7403/20/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS FELIPE RIBEIRO PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

MATHEUS FELIPE RIBEIRO PEREIRA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Segundo consta da denúncia, o acusado, no dia 09 de maio de 2020, às 20h, na Rua Natal Fornazari, 1, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, foi surpreendido, com 65 eppendorfs ou 16,34g de cocaína, para fins de tráfico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 18), laudo definitivo (fls. 186/189).

Às fls. 75/77 foi determinada a notificação do réu para que, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06, oferecesse defesa prévia, por escrito, no prazo de dez dias. Na mesma oportunidade, a denúncia foi recebida em 27 de maio de 2020.

O acusado foi notificado (fls.120) e apresentou defesa prévia (fls.128).

Em audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, realizada em 23 de maio de 2022, foram colhidos os depoimentos das testemunhas comuns. O réu foi interrogado (fls. 150/152).

Em sede de memoriais, o Ministério Público pediu, em síntese, a procedência da ação penal, com a correlata condenação do acusado. Sustentou que a materialidade delitiva está consubstanciada nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 18), laudo de constatação (fls.14/17) e relatório policial (fls.70/71). Entendeu que a materialidade e autoria foram comprovadas. Explicou que são válidas as palavras dos policiais. Pediu a condenação do réu pelo crime do art. 33, da Lei 11.343/2000. Pugnou pela aplicação da agravante do art. 61, II, 'j', do CP. Apontou ser inviável o §4, do art. 33, da Lei 11.343/2006. Sugeriu a pena de 06 anos de reclusão e multa, em regime fechado (fls. 163/171).

A D. Defesa, por sua vez, buscou a improcedência da ação penal, com a correlata absolvição do acusado, eis que a pretensão acusatória não deve prosperar, pois o conjunto probatório não é suficiente para alicerçar o édito condenatório. Salientou que os depoimentos dos policiais militares não geram, por si só, certeza necessária para uma condenação. Pontuou que as drogas encontradas pelos policiais poderiam ter sido dispensadas por outra pessoa. Pediu a absolvição do réu (fls. 174/180).

O laudo pericial definitivo foi juntado aos autos (fls. 186/189). A acusação e defesa foram intimadas para ciência do exame pericial (fls. 193/197).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente, pelos fundamentos a seguir elencados.

A materialidade do delito veio demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 18), laudo definitivo (fls. 186/189).

Quanto à autoria, é certa.

Vejamos.

Em juízo, a testemunha policial militar Tiago Tadeu de Souza, em resumo, contou que, durante patrulhamento preventivo pelo Bairro Ferradura Mirim, na Rua Natal Fornazari, quadra 1, avistaram o réu Matheus agachado perto dos "entulhos". O réu avistou a viatura e arremessou um objeto no telhado. O local é conhecido pela ocorrência do tráfico de drogas. A conduta do acusado gerou fundada suspeita, motivo pelo qual a equipe procedeu à abordagem policial. Matheus foi revistado e confirmou que arremessou, em direção ao telhado, alguns emporfros de cocaína. O policial Teodoro subiu no telhado e localizou os emporfros de cocaína. Perguntaram ao acusado se havia outros ilícitos e ele respondeu de forma positiva. No local onde o réu estava agachado, encontraram mais emporfros de cocaína. O réu foi encaminhado ao plantão policial. O réu admitiu a prática do tráfico de drogas (fls. 150/152).

Em juízo, a testemunha policial militar Deivid Teodoro da Silva, em suma, falou que

estava em patrulhamento, pela Rua Natal Fornazari, quando viu o réu no terreno baldio. O réu se evadiu, quando viu a viatura e arremessou algo sobre o telhado. Em busca pessoal, encontraram dinheiro em notas diversas. Notou que o réu lançou um invólucro que continha 13 ou 14 pinos de cocaína. O acusado admitiu a propriedade e que fazia a venda de drogas, no preço de "R\$ 10,00 cada pino". No terreno, onde havia o "aglomerado de entulhos", encontraram mais quatro pacotes, idênticos ao que o réu lançou sobre o telhado. Aprenderam 80 pinos de cocaína. O réu era conhecido no meio policial. (fls. 150/152).

No interrogatório judicial, o réu Matheus Felipe Ribeiro Pereira, em suma, contou que a "biqueira" era conhecida e próxima de sua residência. 'Tinha conhecidos nesse ponto de drogas'. Costumava usar drogas na companhia dos "meninos". Os policiais chegaram e os "meninos correram". Permaneceu parado, pois apenas estava no local para usar drogas. Um "menino" arremessou drogas no telhado. Os agentes de segurança lhe pediram para indicar de quem seriam as drogas, caso contrário, eles "jogariam as drogas no interrogando". Conhecia os policiais, pois residia nas proximidades. Tem antecedentes criminais por tráfico de drogas. Responde por processo criminal de tráfico de drogas ocorrido no mesmo local. Tem 26 anos. Trabalhava com seu genitor, que era caminhoneiro. (fls. 150/152).

Compulsando os autos, verifica-se que a autoria e materialidade do crime do art. 33, da Lei 11.343/2006 foram comprovadas. Com efeito, os policiais militares Tiago e Deivid, em juízo, disseram que estavam em patrulhamento, em local conhecido pela ocorrência de tráfico de drogas, quando avistaram o acusado próximo aos "entulhos". Nesse momento, o réu notou a presença da viatura policial e arremessou um objeto no telhado de um imóvel, o que ensejou a abordagem policial. Ato contínuo, as testemunhas asseveraram que constaram que o réu tinha arremessado porções de cocaína no telhado. Em seguida, os milicianos encontraram outras porções de cocaína, no local onde o réu estava, as quais eram idênticas aquelas encontradas sob o telhado. Durante a entrevista, os agentes de segurança relataram que o acusado admitiu a mercancia ilícita.

Nessa toada, com todo respeito ao nobre e combativo Defensor Público, a prova oral consistente nos depoimentos de policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado são provas idôneas para ensejarem a condenação do réu. Isso porque as palavras de agentes públicos se revestem de idoneidade, de modo que não há impedimento ou ilegalidade no reconhecimento da autoria delitiva fundada na referida prova testemunhal, pois "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita". Nesse sentido:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA APELO MINISTERIAL POSTULANDO A REVERSÃO DO JULGADO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO DECRETADA DOSIMETRIA DAS PENAS CONCESSÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 IMPOSSIBILIDADE RÉU REINCIDENTE REGIME FECHADO NECESSÁRIO, FACE À RECIDIVA - PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. Cumpre observar que não é crível que agentes públicos, contra os quais nada de concreto foi provado, forjassem um flagrante e plantassem droga na posse do acusado, de expressivo valor econômico, com o fim exclusivo de prejudicar o sentenciado gratuitamente. Ademais, não se pode desprezar que os atos administrativos são dotados da presunção de veracidade e legalidade e, não havendo qualquer indício que possa macular esta qualidade, não é de se admitir, por simples contrariedade destituída de lastro probatório, que as suas declarações estejam eivadas de ilegalidade, por um espírito emulativo ou qualquer outra causa espúria. Acrescente-se que as palavras de agentes públicos se revestem de idoneidade, não havendo impedimento ou ilegalidade no reconhecimento da autoria delitiva fundada na referida prova testemunhal, pois "A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54). Nesse sentido: "Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na

modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 610/369). "A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado. É preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas" (cf. STF, 2ª T., HC 74.522-9/AC, rel. Min. Maurício Corrêa, DJU, 13/12/96, pág. 50.167). Não se olvide que os depoimentos dos policiais merecem credibilidade e força probante, a eles devendo ser dado o mesmo tratamento reservado para as declarações prestadas por outras testemunhas. Valem pela firmeza, coerência e harmonia do que revelam, atributos que se fizeram presentes no caso concreto. Na hipótese, as declarações dos policiais estão em perfeita sintonia com a dinâmica dos fatos. Observe-se que os policiais são unânimes em afirmar que o réu portava três tipos de entorpecentes (cocaína, crack e maconha) no bolso de sua bermuda, ficando isolada sua pueril versão de que a droga não lhe pertencia" (TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO Nº 1502628-12.2020.8.26.0510, Relator(a): Willian Campos, Comarca: Rio Claro, Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 07/12/2022, Data de publicação: 07/12/2022).

Dessa forma, tendo em vista que os depoimentos dos policiais militares foram harmônicos e sem contradição, suas narrativas devem prevalecer sobre a versão apresentada pelo acusado, em seu interrogatório judicial. Ora, em primeiro lugar, não se pode olvidar que o réu foi surpreendido em poder de entorpecentes destinados ao comércio espúrio, após ter sido agraciado com a liberdade provisória em processo criminal que respondia pela prática de delito análogo (fls. 156 - Processo 1500085-75.2020.8.26.0594). Demais disso, após os fatos versados neste feito, depreende-se que o réu, novamente, foi processado pela prática de delito de tráfico de drogas (fls. 156 - Processo 1501057-45.2020.8.26.0594). Além do que, não obstante o réu ter declarado, em juízo, que ajudava seu genitor, o qual exercia a função de caminhoneiro, não comprovou o exercício da atividade lícita. Isso sem falar que, na fase inquisitiva, mencionou que estava desempregado e que "nunca trabalhou" (fls. 22).

De mais a mais, não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas, eis que os entorpecentes estavam acondicionados em porções individuais (que totalizaram 68 porções, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 18), de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão. Ademais, não se pode desconsiderar que o réu estava em local conhecido pela mercancia ilícita, bem como esboçou comportamento suspeito, já que arremessou ependorfs de cocaína no telhado de uma residência, ao avistar a viatura policial. Acrescente-se, também, que, em posse do réu, foi apreendida quantia monetária (fls. 18).

Dessa forma, considerando que o réu foi surpreendido no momento em que arremessou as porções de cocaína no telhado e que não exercia nenhuma atividade lícita, é crível concluir que o numerário apreendido foi oriundo da traficância, o que autoriza o perdimento do bem em prol da União, nos termos do art. 63, da Lei 11.343/2006.

Assim, não resta dúvida acerca da procedência da pretensão punitiva, sendo evidente que a conduta do réu se enquadra no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito.

Passo à fixação da pena.

Atenta ao sistema trifásico de fixação da pena, em atenção ao disposto no artigo 68, do CP, na primeira fase, nos termos do artigo 59, do CP, denota-se que o réu é tecnicamente primário (fls. 86/87). Entretanto, as circunstâncias nas quais o crime foi cometido são desfavoráveis, eis que praticou o crime em apreço depois de quatro meses em que lhe foi deferida a liberdade provisória nos autos de nº 15000085-75.2020.8.26.0594 (fls. 156). Dessa forma, fixo a pena base elevada em 1/6, ou seja, 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes.

Nessa seara, com todo respeito ao ilustre representante do Ministério Público, não é viável o reconhecimento da agravante do art. 61, II, 'j', do CP, uma vez que não foi comprovado que o réu se valeu da situação pandêmica da COVID-19, para a prática deste delito.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento de pena.

Na última fase, justifico a ausência de aplicação da redução de pena nos moldes do artigo art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, porque o acusado não atende aos requisitos dispostos, quais sejam: primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa, visto que a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como as circunstâncias da prática delitiva, demonstram dedicação à atividade criminosa de comércio ilícito de drogas. Ademais, em que pese a primariedade do acusado, à época dos fatos, não se pode desconsiderar que sobrevieram condenações pela prática de crime análogo, conforme certidão criminal de fls. 156/159, o que evidencia dedicação à atividade criminosa, motivo pelo qual afasta a benesse legal.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado até a data do pagamento, tendo em vista a ausência de elementos sobre as situações econômico-financeira favoráveis do réu.

A pena privativa de liberdade do acusado será cumprida em regime inicialmente fechado, diante da quantidade de pena aplicada, da quantidade, natureza da droga encontrada e das condições em que ocorreu o crime, além da necessidade de aplicação do regime adequado para evitar novos comportamentos análogos e visando a ressocialização do réu totalmente imerso no mundo da traficância.

Diante da pena aplicada, insuscetível é a substituição por pena restritiva de direitos e também não se mostra adequado o sursis penal. Ademais, tais benefícios se concedidos ao réu não resultariam na sua ressocialização e nem mesmo seriam eficazes para a expiação da culpa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal, pelo que CONDENO o réu MATHEUS FELIPE RIBEIRO PEREIRA, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do crime tipificado no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Tendo em vista que o réu respondeu ao processo solto, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias, oficie-se à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos

políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, e comunique-se ao IIRGD. Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por fim, quanto ao numerário apreendido, uma vez comprovada que foi oriunda do tráfico de drogas, determino a perda em prol da União, nos termos do art. 63, da Lei de Tóxicos. No que tange aos entorpecentes apreendidos, determino a destruição.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs, salvo em caso de gratuidade judiciária. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita, nos termos do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Bauru, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA